

주의 요구 및 통보 사항

일련 번호 19생산건설 - 2

제 목 설계용역관리 부적정

소 관 부 서 〇〇〇〇〇처

관 계 부 서

내 용

〇〇〇〇〇처 〇〇〇〇〇〇부는 ◆◆엔지니어링(주)(이하 ‘계약상대자’ 이라 함)과 체결한 “▲▲▲▲기지 본설비 실시설계 및 건설사업관리용역” (계약기간: ‘15.5.29.~ ‘19.12.31., 계약금액: 8,703,409천 원)의 계약관리업무를 수행하였다

‘18. 7. 16. (주)□□□□(이하 ‘민원인’ 이라 함)은 「▲▲▲▲기지 실시설계 용역 성과품 반환 요청 및 하도급업체 부당행위 시정 요청 건」으로 공사에게 민원을 제기하였고, 한편 계약상대자의 협력업체인 민원인은 ☆☆☆☆위원회에 「◆◆ENG에 250백만 원 손해배상 청구 건」으로 ‘18. 7. 11. 제소하였으며, 민원 제기 당시에는 한국☆☆☆☆원에서 계약상대자와 하도급분쟁조정 협의 중이었다.

‘18. 7. 26. 〇〇〇〇부는 계약상대자에게 민원내용의 사실 확인과 조치계획을 요청하였고, ‘18. 8. 2. 계약상대자가 회신한 문서를 접수하면서 하도급한(‘17.3.23.) 사실을 처음으로 인지하였다.

[◆◆엔지니어링(주) 계측제어설계 하도급 내용 및 하도급률]

역 무		원도급 계약	하도급 계약	하도급률
▲▲	설계도면(18건)	40,670,000원	54,000,000원	133%
	설계서(4건)	9,040,000원	18,000,000원	199%
田田	설계도면(18건)	5,731,000원	6,000,000원	105%
	설계서(4건)	318,000원	2,000,000원	629%

‘18. 8. 3. 민원인은 계약상대자가 상세설계(생산설계) 수준의 역무를 요청한다며

실시설계에 상세설계가 포함되는지를 ○○○○부에 질의하였고, ‘18. 8. 8. ○○○○부는 실시설계용역이라 함은 시공사 선정을 위한 발주도서 작성과 기자재 구매 관련 도서작성, 기자재 확정에 따른 분야별 상세설계(공사용도면) 및 준공에 따른 AS-BUILT 도면 작성 일체를 포함한다는 내용으로 민원인에게 회신하였다.

‘18. 8. 31. 민원인이 ♣♣♣♣위원회에 제소한 분쟁은 계약상대자와 합의로 종결되었으며, ○○○○부는 비용지급 여부를 세금계산서 등으로 확인하였다.

[합의서(‘18.8.31) 주요 내용]

- 합의내용
 - “☆☆☆☆원 사건번호 2018-0771”에 대해 합의서를 ☆☆☆☆원에 접수하고, (주)□□□□는 ☆☆☆ 신고 접수를 취하 및 종결처리를 완료한다.
- 합의금
 - “20,000,000원(부가세 별도)” : 일부 기성금, 변경 설계 건에 대한 조정금 포함
- 합의조건
 - 합의금 지급 후 계약용역과 관련하여 ♣♣위, 발주처 및 각 당사자 간의 형사, 민사 등 모든 절차를 통틀어 추가로 문제 삼지 않는다.
 - 기 체결한 “엔지니어링 활동업종 표준하도급 계약서(‘17.3.23.)”에 따라 습득한 모든 자료, 정보를 활용하거나 제3자에 언급하지 않는다.
 - 합의 기성금 지급 후 성과품 일체는 ◆◆엔지니어링에 있음을 확인한다.

1. 건설기술용역 하도급 계약 해당여부의 판단

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제2조에 따르면 “하도급거래”란 원사업자¹⁾가 수급사업자²⁾에게 용역위탁³⁾한 경우, 그 위탁을 받은 수급사업자가 위탁받을 것을 용역수행하여 원사업자에게 납품·인도하고 그 대가를 받는 행위를 말한다.

또한 건설공사의 설계는 공사에 관한 계획서, 설계도면, 시방서, 공사비명세서, 기술계산서 및 이와 관련된 서류 일체를 작성하는 행위를 포함하고, 「엔지니어링 산업 진흥법」으로 정한 “엔지니어링 활동”에도 해당되며, 「건설기술 진흥법」

1) 중소기업자가 아닌 사업자로서 중소기업자에게 엔지니어링 활동의 위탁을 한 자

2) 원사업자로부터 엔지니어링 활동의 위탁을 받은 자

3) “엔지니어링활동 중 설계”에 대한 성과물의 작성 또는 역무의 공급(용역)을 업으로 하는 사업자가 그 업에 따른 용역수행 행위의 전부 또는 일부를 다른 용역업자에게 위탁하는 것

제2조(정의) 2항에 따른 “건설기술”에 포함되어 위탁을 받아 설계업무를 수행하는 것은 “건설기술용역”에 해당된다.

한편 계약상대자와 민원인이 합의한 문서(‘18.8.31.)에 의하면 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2로 ♣♣♣♣위원회가 권장하는 “엔지니어링 활동업종 표준하도급 계약서” 양식으로 하도급계약이 ‘17. 3. 23. 체결되었고, ‘18. 8. 2. 계약상대자가 ○○○○부에 제출한 “민원사항 시실확인 및 조치계획”에도 하도급 계약내용이 설계도면 및 설계서 작성으로 명시되어 있다.

그런데 이번 감사에서 ○○○○부는 민원인이 수행한 역무는 단순도면 작성 및 공사설계서 작성이라는 계약상대자의 의견을 들어 “설계도면 및 내역서 작성 등”의 역무는 「건설기술 진흥법」에 따른 “건설기술”에 해당되지 않아 건설기술용역 하도급이 아닌 단순한 인력지원 위탁계약으로 판단된다는 내용의 답변서를 ‘19. 7. 17. 제출하였다.

그러나 계약상대자는 민원인과의 계약을 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 엔지니어링 활동업종 표준하도급으로 체결하였고, 설계도면 및 공사설계서 등 이와 관련된 서류를 작성하는 행위는 「건설기술 진흥법」으로 “건설기술”에 해당되며, 따라서 “건설기술용역”의 하도급에 해당될 여지가 충분한 것으로 판단한다.

2. 하도급 관련 규정 준수 여부의 판단

「건설기술 진흥법」 제35조(발주청이 시행하는 건설기술용역사업)에 따라 사업수행능력 평가에 의한 선정기준 및 선정절차에 따라 선정되어 도급받은 건설기술용역업자는 발주청의 승인을 받아 그 일부를 다른 건설기술용역업자에게 하도급할 수 있으며, 같은 법 제31조에 따라 발주청의 승인을 받지 아니하고 하도급을 한 경우 발주청은 그 사실을 건설기술용역업자가 등록된 행정기관에 통보하여야

하며, 그 행정기관은 건설기술용역업자에게 영업정지 3개월, 과징금 3천만 원(1차 위반의 경우)의 조치를 할 수 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등)에 따라 다른 법률에 따른 하도급에 관한 제한규정을 위반하여 하도급을 하거나 발주관서의 승인 없이 하도급을 한 경우 부정당업자로 규정하여 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 입찰참가자격 제한기준은 면허·등록 등 관련 자격이 없는 자에게 하도급 한 경우는 제재기간 8개월, 발주기관의 승인 없이 하도급 한 경우 제재기간을 6개월로 하고 있다.

그런데 계약상대자가 민원인과 ▲▲▲▲기지 본설비 실시설계 및 건설사업관리 용역(계측제어설계)”에 대해 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 엔지니어링활동업종 표준하도급 계약을 '17. 3. 23. 체결하였는데, 민원인은 「건설기술 진흥법」에서 정하는 건설기술용역업자로 등록되어 있지 않아 관련법에서 정하는 건설기술용역업자로 볼 수 없으며, 계약상대자는 하도급계약에 대해 우리공사의 승인을 받지 않았다.

한편 「건설기술 진흥법」으로 정한 건설기술용역업자 하도급관련 규정은 건설기술용역업자는 발주처의 승인을 받아 그 일부를 다른 건설기술용역업자에게만 하도급을 할 수 있고, 건설기술용역업자가 아닌 업체와 하도급할 수 없는 것으로 해석이 가능하다.

따라서 계약상대자는 건설기술용역업자가 아닌 사업자와 건설기술용역에 대한 하도급계약을 체결하여 「건설기술 진흥법」 35조 4항의 위반에, 또한 우리공사의 승인을 받지 않고 하도급하여 같은 법 제31조 2항 2호의 위반에 해당된다고 볼 여지가 상당하다.

그러나 ○○○○부는 우리공사의 승인 없이 계약상대자가 다른 사업자에게 우리

공사에게 수급한 일부의 역무를 다른 사업자로 하여금 이행하고자 계약을 체결한 사실을 인지하였음에도, 이 계약이 「건설기술 진흥법」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 하도급관련 법을 위반하였는지를 검토하지 않았다.

3. 민원처리지침 미준수

「민원사무 처리지침」에 따르면, 민원서류를 받은 처리주무부서는 자체 민원사무처리부 등에 등재하고, 결재권자가 선람한 후에 민원서류 사본을 첨부하여 민원발생보고 서식을 이용하여 ▼▼▼로 지체 없이 통보하여야 한다.

그런데 ○○○○부 담당자는 민원인이 제출한 「▲▲▲▲기지 실시설계 용역 성과품 반환 요청 및 하도급업체 부당행위 시정 요청 건」 등 총 3건의 문서를 접수하면서 민원업무의 경험이 없어 해당 규정을 인지하지 못하여 ▼▼▼에 통보하지 않았다.

한편 상기 민원은 불공정하게 민원인의 권리가 침해당하였다며 공사의 설명이나 해석이 필요하다는 내용으로 관련지침에 따르면 질의민원⁴⁾ 및 고충민원⁵⁾에 해당되어 공사가 공정하게 대응·처리해야 할 민원으로 판단된다.

조치할 사항

① ○○○○처장은 건설기술용역 계약상대자와 민원인과의 계약이 「건설기술 진흥법」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등의 관련법 위반에 해당되는지를 검토·처리하시기 바라며, 건설기술용역사업자의 부실별점 측정기준 보완 등이 포함된 하도급관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

② 민원사무 처리지침에 따라 민원사항을 ▼▼실로 통보하지 않은 ○○○○부 과장 FFF에게 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

4) 법령·제도·절차 등 공사업무에 관하여 공사의 설명이나 해석을 요구하는 민원

5) 공사의 위법·부당하거나 소극적인 처분 및 불합리한 제도운영으로 인하여 민원인의 권리를 침해하거나 민원인에게 불편 또는 부담을 주는 사항에 관한 민원